



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO



SETTORE TECNICO

REGISTRO GENERALE N. 1502 del 23/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 160 del 23/09/2026

PROPOSTA N. 2621 del 22/09/2026

OGGETTO: PNRR M4C1I1.1 - Nuovo "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia". Liquidazione acconto dei servizi di Direzione Lavori e CSE intervento "Asilo Nido ESTIA" – CUP C86F24000180006 - CIG B498458B9E

IL DIRIGENTE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;*

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante *«Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;*

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *«Codice dell'amministrazione digitale»;*

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *«Legge di contabilità e finanza pubblica»;*

Visti gli articoli 54 e 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante *«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;*

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *«Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»* (di seguito, **“Codice dei Contratti”**);

Visti, in particolare, gli articoli 62 e 63 del Codice dei Contratti;

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, **“PNRR”**) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, come successivamente modificato, una prima volta, con Decisione di esecuzione del Consiglio approvata l'8 dicembre 2023 (16051/23) e, in seguito, il 14 maggio 2024 (9399/24);

Vista la Missione 4 *“Istruzione e Ricerca”* – Componente 1 *“Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università”* – Ambito di intervento 1: *“Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione”* - Investimento 1.1 *“Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”* del PNRR (M4.C1- I1.1);

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *«Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;*

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;*

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*»;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152 recante «*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*», e in particolare l'articolo 47;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*» e, in particolare, l'articolo 24, il quale dispone che «*Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica rientranti nel PNRR, i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, ove diversi dai soggetti attuatori, le centrali di committenza e i contraenti generali: a) applicano ai relativi procedimenti le previsioni di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020, come modificato dal comma 2 del presente articolo*»;

Visto l'articolo 24, c. 3 lett. b) del DL 13/2023 secondo il quale i soggetti attuatori possono, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, procedere all'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 215.000 euro. In tali casi, l'affidamento diretto può essere effettuato, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante ovvero in elenchi o albi istituiti o messi a disposizione dalla centrale di committenza, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

Visto l'articolo 225, co. 8, del D.Lgs. n. 36/2023 secondo cui «*In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.*»

Visto l'articolo 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36/2023 secondo cui «*Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende*

referito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.”

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1, che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso*”;

Vista la delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma del codice CUP;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, con il quale sono state assegnate le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target*;

Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, che ha definito i criteri di riparto su base regionale delle risorse del PNRR, nonché le modalità di individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento e, in particolare, l’articolo 2, che, per l’attuazione della Missione 4, Componente 1 – Investimento 1.1, ha previsto una dotazione finanziaria complessiva pari a euro 3.000.000.000,00, destinando almeno il 40% di dette risorse alle regioni del Mezzogiorno;

Visto l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione del 2 dicembre 2021 prot. n. 48047, pubblicato in attuazione del citato D.M. n. 343/2021, per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Investimento 1.1: “*Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*”, finanziato dall’Unione europea – *Next Generation EU*;

Visti i decreti Direttoriali dell’8 settembre 2022, n. 57 e del 26 ottobre 2022, n. 74, di approvazione in via definitiva delle graduatorie di taluni interventi ammessi a finanziamento nell’ambito dell’Avviso pubblico del 2 dicembre 2021;

Visto il decreto Direttoriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 79 del 30 aprile 2024, ai sensi del quale le risorse - in quanto economie e non assegnazioni - relative all’Avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, nonché quelle del precedente Avviso pubblico del 22 marzo 2021, emanato in attuazione degli articoli 59-61 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020, possono essere reinvestite in un nuovo Piano per asili nido nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 del PNRR finanziato dall’Unione europea – *Next Generation EU*, così per come definito in sede di revisione del PNRR (dicembre 2023) sia in relazione alle tempistiche di attuazione, spostate dalla fine del 2025 alla metà del 2026 (**T2 2026**), che in relazione al numero di nuovi posti da assicurare - ridotti da 264.480 a 150.480 nuovi posti per servizi di educazione e cura per la prima infanzia (fascia 0-6 anni) [**M4C1-18**] (di seguito, “**Nuovo Piano per asili nido**”), complessivamente finanziato per euro 734.955.734,85, incluse anche tutte le risorse di cui all’annualità 2026 di cui al citato articolo 1, comma 59 della legge n. 160 del 2019, come rimodulate con la citata legge 30

dicembre 2023, n. 213, nella misura complessiva di euro 400.000.000,00, iscritte nel bilancio del Ministero dell'interno;

Visto l'Avviso pubblico prot. n. 68047 del 15 maggio 2024, pubblicato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, in attuazione del citato decreto Direttoriale del 30 aprile 2024, n. 79, per la candidatura di nuovi progetti da finanziare per la costruzione e realizzazione di nuovi asili nido ovvero la riconversione di edifici pubblici non già destinati ad asili nido, al fine di creare nuovi posti nido per bambini nella fascia di età 0-2 anni;

Visto il decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 23 del 13 giugno 2024, con il quale è stata approvata la graduatoria degli interventi ammessi al finanziamento, ai sensi dell'articolo 3, commi 2, 3 e 4 (adesione in forma singola), e ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6 (adesione in forma aggregata), dell'Avviso pubblico del 15 maggio 2024, n. 68047, nell'ambito del Nuovo Piano per asili nido;

Considerato che il Comune di Lamezia Terme (di seguito, "**Soggetto Attuatore**"), in risposta all'Avviso pubblico del 15 maggio 2024, ha inteso dare attuazione al progetto denominato "*Realizzazione dell'asilo nido "ESTIA" mediante riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio pubblico esistente non già destinato ad asilo nido - CUP C86F24000180006*" presentando apposita proposta di inserimento dell'intervento nel Nuovo Piano per asili nido (di seguito, "**Intervento**");

Considerato che:

- l'intervento è risultato destinatario del finanziamento di importo complessivo pari ad **euro 1.512.000,00** a valere sulle risorse PNRR, essendo ricompreso nell'elenco degli Interventi ammessi di cui all'Allegato 1 al succitato decreto Direttoriale del 13 giugno 2024, n. 23;
- con Delibera della Giunta Comunale n. n. 197 del 10/06/2024, sono state approvate le schede progettuali nonché il DIP relativo all'intervento denominato "Asilo Nido ESTIA" depositato in atti presso l'ufficio tecnico;

Considerato che:

- con determina a contrarre del dirigente del Settore Tecnico comunale n. R.G. 1706 del 05/12/2024 (n. R.S. 181 del 04/12/2024) sono stati aggiudicati al RTP "VEGA", ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 7 ter del DL 22/ 2020 e all'articolo 24 del DL 13/2023, i servizi di ingegneria ed architettura per la progettazione della fattibilità tecnico-economica, la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase progettuale e l'incarico opzionale per il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e la direzione lavori relativo all'intervento denominato "Asilo Nido ESTIA";
- i componenti del RTP "VEGA", costituito ai sensi degli articoli 65, 66 e 68 del Codice dei Contratti, con atto autenticato nella firma dal notaio Dott. Pasqualino Franco in Cerreto Sannita in data 4 Marzo 2025 n. rep. 40775, sono di seguito indicati:
 - Società di ingegneria V.E.G.A. S.r.l. (P.IVA 01502740622) in qualità di mandatario;
 - Arch. Antonio Restaino (P. IVA 04144411214) in qualità di mandante;
 - Ing. Onofrio Dennetta (P. IVA 02584350611) in qualità di mandante;
 - dott. Geol. Vincenzo Del Genio (P. IVA 02179530619) in qualità di mandante;
 - Ing. Ede Myriam Fiato (P. IVA 04730800614) in qualità di mandante e giovane professionista;

- nelle more della verifica dei requisiti, con verbale sottoscritto in data 09/12/2024 stanti le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimento delle precise milestone e Target/Obiettivi strategici stabiliti dal PNRR, è stata disposta dal RUP l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 7-ter, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 e dell'articolo 8, comma 1, lett. a) del c.d. Decreto Semplificazioni;
- con determinazione dirigenziale n. R.G. 384 del 17/03/2026 (n. R.S. 27 del 11/03/2026), ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al comma 5 dell'art. 17 del D.lgs. n. 36/2023, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con determina a contrarre del dirigente del settore tecnico comunale n. R.G. 1706 del 05/12/2024 e n. R.S. 181 del 04/12/2024 a favore del RTP "VEGA";
- in data 25/03/2026 è stato stipulato il contratto d'appalto dei servizi tecnici aggiudicati nella forma della scrittura privata, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023. Il contratto sottoscritto è stato caricato sul sistema di e-procurement gestito da Consip (AcquistinretePA - MePA) nello spazio relativo alla procedura di affidamento tramite trattativa diretta n. RdO 4828216;
- con nota n. prot. 0055765 del 11/07/2026 il sottoscritto RUP ha attivato il servizio di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, previsto quale servizio opzionale negli atti posti a base dell'affidamento dei servizi tecnici aggiudicati con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1706 del 05/12/2024, ed ha autorizzato la consegna dei lavori alla ditta IMP.EL. S.R.L.;

Dato atto che:

- il compenso spettante per l'esecuzione del servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, oltre IVA di legge ed oneri previdenziali, è pari ad **euro 61.439,21**;
- con determina dirigenziale n. R.G. 1400 del 09/09/2026 sono stati approvati gli atti contabili relativi al quarto stato di avanzamento dei lavori a tutto il 18/08/2026 (SAL n. 4), acquisiti al protocollo dell'Ente con n. 0067166 del 31/08/2026 redatti dalla Direzione dei Lavori;
- dal SAL n. 4 approvato risulta un importo complessivo dei lavori eseguiti alla data del 18/08/2026, al netto del ribasso d'asta, pari ad euro 725.695,76 incluso oneri di sicurezza oltre IVA, pari al 90,22% dell'importo contrattuale dei lavori;
- ai sensi dell'art. 7 del contratto d'appalto dei servizi tecnici e dell'art. 18 del Capitolato d'Oneri posto a base della procedura di affidamento, si può liquidare il credito del **RTP VEGA** pari ad **euro 49.151,36**, oltre oneri previdenziali ed IVA di legge, ovvero pari al 80% dell'importo spettante per l'esecuzione del servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- il RUP, ing. Nicola Cerminara, ha redatto il certificato di pagamento n. 1 del 22/09/2026 dell'importo di **euro 49.151,36**, oltre oneri previdenziali ed IVA di legge, per l'esecuzione del servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento in oggetto alla data del quarto Stato di Avanzamento Lavori (SAL n. 4);
- con riferimento all'atto costitutivo del RTP, la ripartizione del compenso spettante ad ogni professionista per l'espletamento del servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento in oggetto alla data del SAL n. 4, oltre oneri previdenziali ed IVA, è indicato nel prospetto seguente:

RIPARTIZIONE COMPENSO ESPLETAMENTO SERVIZIO D.L. E CSE	
Componente RTP	Onorario
Società V.E.G.A. S.r.l.	euro 42.515,92
Arch. Antonio Restaino	euro 1.105,91
dott. Geol. Vincenzo Del Genio	euro 2.764,76
Ing. Onofrio Dennetta	euro 1.658,86
Ing. Ede Myriam Fiato	euro 1.105,91

- la Società di ingegneria V.E.G.A. S.r.l. (P.IVA 01502740622) ha trasmesso la fattura n. 25 del 22/09/2026, acquisita in pari data al protocollo dell'Ente con n. 73913, di importo pari ad euro 53.944,20 oneri previdenziali e IVA inclusa, emessa a saldo delle proprie competenze per l'espletamento del servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento alla data del SAL n. 4;
- l'arch. Antonio Restaino (P. IVA 04144411214) ha trasmesso la fattura n. 06/PA del 21/09/2026 acquisita in pari data al protocollo dell'Ente con n. 73406, di importo pari ad euro 1.403,18 oneri previdenziali e IVA inclusa, emessa a saldo delle proprie competenze per l'espletamento del servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento alla data del SAL n. 4;
- il dott. Geol. Vincenzo Del Genio (P. IVA 02179530619) ha trasmesso la fattura n. FATTPA 18_26 del 14/09/2026 acquisita in pari data al protocollo dell'Ente con n. 71285, di importo pari ad euro 3.507,93 oneri previdenziali e IVA inclusa, emessa a saldo delle proprie competenze per l'espletamento del servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento alla data del SAL n. 4;
- l'ing. Onofrio Dennetta (P. IVA 02584350611) ha trasmesso la fattura n. 24/pa del 21/09/2026 acquisita in pari data al protocollo dell'Ente con n. 73407, di importo pari ad euro 2.104,76 oneri previdenziali e IVA inclusa, emessa a saldo delle proprie competenze per l'espletamento del servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento alla data del SAL n. 4;
- l'ing. Ede Myriam Fiato (P. IVA 04730800614) ha trasmesso la fattura n. 19 del 04/09/2026 acquisita al protocollo dell'Ente con n. 71286 del 14/09/2026, di importo pari ad euro 1.150,15 inclusi oneri previdenziali ed esente IVA, emessa a saldo delle proprie competenze per l'espletamento del servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento alla data del SAL n. 4;

Dato atto che:

- e' stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n. prot. INAIL_54407002, avente validità fino alla data del 02/10/2026, in cui si attesta la posizione regolare della società V.E.G.A. S.r.l. con riferimento al versamento dei contributi a favore degli enti previdenziali INPS ed INAIL;
- è stato acquisito il documento di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA con n. prot. Inarcassa.1588575 del 18/09/2026, valido per i successivi quattro mesi dalla data di rilascio, in cui si attesta la regolarità contributiva della società V.E.G.A. S.r.l.;

- è stato acquisito il documento di regolarità contributiva rilasciato da EPAP con n. prot. 259938 CRCPA del 18/09/2026, valido per i successivi quattro mesi dalla data di rilascio, in cui si attesta la regolarità contributiva del Dott. Geol. Vincenzo Del Genio;
- è stato acquisito il documento di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA con n. prot. Inarcassa.1588676 del 18/09/2026, valido per i successivi quattro mesi dalla data di rilascio, in cui si attesta la regolarità contributiva dell'Ing. Onofrio Dennetta;
- è stato acquisito il documento di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA con n. prot. Inarcassa.1588671 del 18/09/2026, valido per i successivi quattro mesi dalla data di rilascio, in cui si attesta la regolarità contributiva dell'Ing. Ede Myriam Fiato;
- è stato acquisito il documento di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA con n. prot. Inarcassa.1588658 del 18/09/2026, valido per i successivi quattro mesi dalla data di rilascio, in cui si attesta la regolarità contributiva dell'Arch. Antonio Restaino;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) che sarà riportato sui mandati di pagamento emessi è B498458B9E e che il Codice di Progetto (CUP), in conformità a quanto stabilito dalla Legge Nazionale n. 3 del 16 gennaio 2003, è C86F24000180006;
- i professionisti sopra identificati hanno fornito la dichiarazione relativa ai conti correnti dedicati per i pagamenti connessi all'incarico affidato;

Vista la proposta della presente determinazione formulata dal RUP Ing. Nicola Cerminara;

Richiamati gli artt. 3 e 6 della legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Verificato il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2025-2027 vigente in ordine in ordine all'area di rischio interessata dal provvedimento, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;

Acquisita la dichiarazione di inesistenza di posizione di conflitto del RUP, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012, e del codice di comportamento integrativo nonché dell'art. 16 del codice dei contratti;

Rilevata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/2012, e del Codice di comportamento integrativo nonché dell'art. 16 del Codice dei Contratti;

Dato atto che la spesa connessa agli interventi di che trattasi trova la copertura finanziaria sul capitolo 4586/0 piano dei conti 2.02.01.09.003 - bilancio di previsione 2026 nell'ambito delle risorse assegnate con il decreto di cui in premessa;

Visti:

- il D. Lgs. n. 36/2023;
- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Lamezia Terme;
- il regolamento di contabilità del Comune di Lamezia Terme;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22/05/2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028;

- il PIAO 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 259 del 01/10/2025 ad oggetto "Variazione al Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025-2027 approvato con delibera di G.C. n. 191 del 04.06.2025;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il DUP 2026/2028;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2026/2028;

DETERMINA

1. di approvare le premesse che formano, parte integrante e sostanziale della presente determinazione nonché la proposta del RUP;
2. di approvare il certificato di pagamento n 1 del 22/09/2026 per l'esecuzione del servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento in oggetto alla data del quarto Stato di Avanzamento Lavori (SAL n. 4), emesso dall'ing. Nicola Cerminara in qualità di RUP, con cui si liquida il credito del **RTP VEGA** pari a complessivi **euro 49.151,36**, oltre oneri previdenziali ed IVA;
3. di approvare e liquidare le fatture richiamate in premessa emesse dai componenti del **RTP VEGA** per un importo complessivo pari ad **euro 62.110,22**, incluso oneri previdenziali ed IVA di legge;
4. di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad effettuare l'anticipazione di cassa per la liquidazione delle fatture indicate per un totale di **euro 62.110,22**, nelle more dell'accreditamento da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) delle somme richieste a titolo di acconto, come da istanza caricata sulla piattaforma FUTURA;
5. di versare in favore della Società di ingegneria V.E.G.A. S.r.l. (P.IVA 01502740622), sul conto corrente dedicato, la somma di **euro 44.216,56**, al netto dell'aliquota IVA pari ad euro di acconto pari ad **euro 9.727,64** da versare direttamente all'erario ai sensi della vigente normativa in materia di scissione dei pagamenti;
6. di versare in favore dell'arch. Antonio Restaino (P. IVA 04144411214), sul conto corrente dedicato indicato in fattura, la somma di **euro 1.182,00**, al netto della ritenuta di acconto pari ad **euro 221,18** da versare direttamente all'erario;
7. di versare in favore del dott. Geol. Vincenzo Del Genio (P. IVA 02179530619), sul conto corrente dedicato, la somma di **euro 2.954,98**, al netto della ritenuta di acconto pari ad **euro 552,95** da versare direttamente all'erario;
8. di versare in favore dell'ing. Onofrio Dennetta (P. IVA 02584350611), sul conto corrente dedicato, la somma di **euro 1.772,99**, al netto della ritenuta di acconto pari ad **euro 331,77** da versare direttamente all'erario;
9. di versare in favore dell'ing. Ede Myriam Fiato (P. IVA 04730800614), sul conto corrente dedicato, la somma di **euro 1.150,15** esente IVA;
10. di imputare la somma complessiva pari ad **euro 62.110,22** sul capitolo 4586/0, piano dei conti 2.02.01.09.003, a valere sulle somme già impegnate con determinazione dirigenziale R.G. n. 1706 del 05/12/2024 (R.S. n. 181 del 04/12/2024);

11. di dare atto che:
- la spesa è finanziata con i fondi ministeriali concessi con il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 74 del 26 ottobre 2022, per euro 1.679.304,00 inserito nel Nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 (M4C1I1.1);
 - è stato acquisito il CUP: C86F24000180006;
 - è stato acquisito il Codice Identificativo Gara: B498458B9E;
 - il Responsabile unico del procedimento è l'Ing. Nicola Cerminara;
12. di trasmettere copia della presente, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, D.lgs. 18/08/2000 n. 267, al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
13. di accertare la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
14. di specificare che il presente provvedimento è adottato nel rispetto del vigente Piano per la prevenzione della corruzione;
15. di dare atto che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013 e art. 16 d.lgs. n. 36/2023), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;
16. di dare atto che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
17. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
18. di trasmettere copia della presente, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, D.lgs. 18/08/2000 n. 267, al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
19. di trasmettere il presente atto di liquidazione al Settore Economico Finanziario con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, per gli adempimenti di cui agli artt. 184, 4 comma e 185 del D.Lgs. n. 267/2000;
20. di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblicità legale;
21. di disporre la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e degli artt. 20 e 23 del d.lgs. 36/2023.

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2621 del 22/09/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente ESPOSITO FRANCESCO in data 23/09/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 160 del 23/09/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2026	5828	1	1-986-1	V.E.G.A. S.r.l.	7.756,68
2026	5829	1	1-505-1	V.E.G.A. S.r.l.	46.187,52
2026	5830	1	1-505-1	RESTAINO ANTONIO	1.403,18
2026	5831	1	1-505-1	Del Genio Vincenzo	3.507,93
2026	5832	1	1-505-1	DENNETTA ONOFRIO	2.104,76
2026	5833	1	1-505-1	FIATO EDE MYRIAM	1.150,15

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 23/09/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.